

ไปก็ตาม แต่ข้อ ๑๐^๔ ของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติดังก้าวกำหนดว่า เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ผู้รับอนุญาตต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสัมปทานในอัตรา ๕๐๐,๐๐๐ บาท ด้วยเหตุนี้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในระหว่างอายุสัญญาก่อนหน้าการออกระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติดังก้าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังมีได้รับอนุญาตให้เข้าไปเก็บรังนกอีแอ่นในเขตอุทยานแห่งชาติและชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติฯ จึงมีผลทำให้สัญญาสัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นของผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งอยู่ในระยะเวลาที่ได้รับสัมปทานในขณะที่ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในอุทยานแห่งชาติฯ มีผลใช้บังคับ ต้องตกอยู่ในบังคับและมีผลผูกพันผู้ฟ้องคดีทั้งสองให้ต้องปฏิบัติตาม นับแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ ตามข้อ ๒^๕ ของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติดังก้าว และต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบถึงอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันที่ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติดังก้าวประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙ และเมื่อพิจารณาจากข้อ ๓^๖ ประกอบข้อ ๑๐ ของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติดังก้าว จะเห็นได้ว่าระเบียบฉบับนี้มีผลเป็นการยกเลิกประกาศกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๒ ฉบับลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ เป็นต้นไป ซึ่งอยู่ในระหว่างเวลาที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับอนุญาตตามสัญญาสัมปทาน โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกใบอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในอุทยานแห่งชาติให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง หลังจากที่ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติดังก้าวมีผลใช้บังคับแล้ว จึงเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ใช้กฎหมายที่มีผลอยู่ในขณะที่พิจารณาอนุญาต มิใช่เป็นการบังคับใช้กฎหมายย้อนหลังไปในทางที่เป็นโทษแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองแต่อย่างใด และกรณีพิพาทเป็นเรื่องคำสั่งทางปกครอง จึงมีต้องด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นกรรมตามมาตรา ๔ วรรคสาม (๒)^๗ และ (๕)^๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นกรรม

^{๔-๖} ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๑๐ เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ผู้รับอนุญาตต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายสัมปทานในอัตรา ๕๐๐,๐๐๐ บาท

^{๗-๘} พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นกรรม พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา ๔ ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือในสัญญาสำเร็จรูป หรือในสัญญาขายฝากที่ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือผู้กำหนดสัญญาสำเร็จรูป หรือผู้ซื้อฝากได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นกรรม และให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นกรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น

ในกรณีที่มีข้อสงสัย ให้ตีความสัญญาสำเร็จรูปไปในทางที่เป็นคุณแก่ฝ่ายซึ่งมิได้เป็นผู้กำหนดสัญญาสำเร็จรูปนั้น



พ.ศ. ๒๕๔๐ คำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติรายละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ในการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษา พัฒนาพันธุ์ นกอีแอ่น และรังนกอีแอ่น การตรวจสอบ ควดคุม ตรวจตรา การเข้าเก็บรังนกอีแอ่นของผู้รับสัมปทาน ให้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายของราชการ และไม่ให้ผู้รับสัมปทานกระทำการใด ๆ อันเป็นการทำร้ายหรือทำลายสภาพสมดุลของธรรมชาติภายในเขตอุทยานแห่งชาติ อันอาจมีผลกระทบต่อ นกอีแอ่น รังนกอีแอ่น และสภาพธรรมชาติโดยรวมของอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นงานเชิงคุณภาพ ในการดูแลรักษาและป้องกันการเสื่อมโทรมของระบบนิเวศตามธรรมชาติทั้งระบบตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ จึงไม่อาจเปรียบเทียบเชิงปริมาณตามขนาดพื้นที่ ระยะเวลาสัมปทาน หรือมูลค่าสัมปทาน และจะต้องปฏิบัติต่อผู้รับสัมปทานเก็บรังนกอีแอ่น ซึ่งรับอนุญาตให้เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติทุกรายเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ มาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ ก็ได้บัญญัติรับรองไว้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยอนุมัติ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอำนาจกำหนดอัตราและ วางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนได้โดยเงินรายได้ดังกล่าว ให้เก็บไว้เพื่อจ่ายในการบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ ประกอบกับอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต รายสัมปทานละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ก็เป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียวตลอดอายุ สัญญาสัมปทานและเป็นอัตราที่เรียกเก็บมาตั้งแต่ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การกำหนด อัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนการอนุญาตผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไป ในเขตอุทยานแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ก่อนที่ผู้ฟ้องคดี ทั้งสองจะได้รับสัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นในคดีนี้ โดยยังคงเป็นอัตราเดียวกันที่ใช้เรื่อยมา จนกระทั่งปัจจุบัน ดังนั้น การกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในลักษณะเหมาจ่าย รายสัมปทานละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เท่ากัน จึงมีความเหมาะสม และได้สัดส่วนกับค่าใช้จ่ายในการ บำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ และระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วย

ข้อตกลงที่มีลักษณะหรือมีผลให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติหรือรับภาระเกินกว่าที่สัญญาจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ เป็นข้อตกลงที่อาจถือได้ว่าทำให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ข้อตกลงให้ต้องรับผิดชอบหรือรับภาระมากกว่าที่กฎหมายกำหนด

ฯลฯ

ฯลฯ

(๕) ข้อตกลงให้สิทธิคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเรียกร้องหรือกำหนดให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องรับภาระเพิ่มขึ้นมากกว่าภาระ ที่เป็นอยู่ในเวลาทำสัญญา

ฯลฯ

ฯลฯ



การอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติฯ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๒๗/๒๕๕๘)

การเข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทภายหลังการกำหนดให้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน บุคคลที่มีสิทธิจะได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยทำกินในบริเวณพื้นที่ที่ถูกกำหนดให้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน จะต้องเป็นบุคคลที่ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวมาก่อนวันที่มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ที่กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าไม้ เมื่อกรณีของผู้ฟ้องคดีไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำการปลูกสร้างบ้านพักอาศัยพร้อมก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ในที่ดินดังกล่าว อันถือได้ว่าเป็นเหตุให้มีสิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่หรือมีสิ่งอื่นใดในอุทยานแห่งชาติผิดไปจากสภาพเดิม ซึ่งเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อมาตรา ๑๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานจึงย่อมมีอำนาจออกคำสั่งให้ลูกจ้างของผู้ฟ้องคดี ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ครอบครองดูแลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ แทนเจ้าของ อันมีฐานะเป็นตัวแทนเขตของเจ้าของสิ่งปลูกสร้างที่แท้จริง ซึ่งได้แก่ ผู้ฟ้องคดี ทำลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปให้พ้นจากอุทยานแห่งชาติทับลานหรือทำให้สิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ กรณีไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๓ แปลง โดยมีหลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท. ๕) ได้ปลูกสร้างบ้านพักอาศัยและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ บนที่ดินดังกล่าว ต่อมา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ได้จับกุมนาย ว. ซึ่งเป็นคนงานและลูกจ้างของผู้ฟ้องคดี โดยกล่าวว่า นาย ว. ร่วมกับนายจ้างกระทำความผิดอาชญาฐานบุกรุกปรับพื้นที่ป่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ แจ้งให้นาย ว. ทำลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปให้พ้นจากอุทยานแห่งชาติทับลานหรือทำให้สิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม นาย ว. ได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวว่า ตนมีฐานะเป็นเพียงลูกจ้างไม่ได้เป็นผู้ครอบครองหรือเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและการก่อสร้างไม่ได้เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ เนื่องจาก



เป็นพื้นที่ที่มีการอนุญาตโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐให้อยู่อาศัยได้ ตลอดจนคดีนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานอัยการ ตนจึงยังไม่มีความผิดแต่อย่างใด ต่อมา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) ได้พิจารณาแล้ว ยืนยันตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ หลังจากนั้น เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนาดี ได้จับกุมผู้ฟ้องคดีในความผิดฐานเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นยึดถือ หรือครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง และเข้าไปดำเนินกิจการใด ๆ เพื่อหาผลประโยชน์ภายในเขตอุทยานแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ที่ดินพิพาทที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์อยู่ในเขตผืนป่ารนให้ราษฎรเข้าทำประโยชน์ได้ตามมติที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๐ การที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ออกคำสั่งลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายไม่สามารถเข้าไปดูแลพืชผลและเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งตามประกาศอุทยานแห่งชาติทับลาน ฉบับลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘๘๕ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ กำหนดให้ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน ในท้องที่ตำบลบุพราหมณ์ ตำบลทุ่งโพธิ์ ตำบลแก่งดินสอ กิ่งอำเภอนาดี อำเภอกบินทร์บุรี ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี ตำบลบ้านแก่ง ตำบลโคกปี่ฆ้อง ตำบลท่าแยก อำเภอสระแก้ว และตำบลหนองน้ำใส ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี ภายในเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๓ ต่อมา ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกา กำหนดบริเวณที่ดินป่าวังน้ำเขียว และป่าครบุรี ในท้องที่ตำบลสระแกราช ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอปักธงชัย ตำบลครบุรี ตำบลจระเข้หิน ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี และตำบลสระตะเคียน ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา และป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน ในท้องที่ตำบลบุพราหมณ์ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๔ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๒๔ เป็นต้นไป ซึ่งการกำหนดเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติทับลานดังกล่าวได้มีแผนที่แสดงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติไว้ท้ายกฎกระทรวงและพระราชกฤษฎีกา

ตามมาตรา ๖ วรรคสอง^๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง^{๑๐} แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยเจ้าหน้าที่ได้ปิดประกาศสำเนากฎกระทรวงและสำเนาพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงการประกาศกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติ ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตรวจสอบปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้รวมถึงพื้นที่พิพาทซึ่งเป็นสวนยางพาราตามที่นาย ว. ผู้ดูแลสวนยางพาราได้นำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแนวเขตรอบพื้นที่สวนยางพาราที่ตนเป็นผู้ดูแลจำนวน ๑๒ จุด ด้วยเครื่องมือวัดระบบ จี พี เอส เพื่อหาค่าพิกัดและเมื่อนำค่าพิกัดมาตรวจสอบพบว่า ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ผู้ฟ้องคดียอมรับว่าได้ครอบครองที่ดินพิพาทต่อเนื่องมาจากนาย พ. ผู้ครอบครองเดิมเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ และได้ทำการปลูกพืชสวนพืชไร่ รวมถึงปลูกสร้างบ้านพักโดยได้รับทะเบียนบ้านเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยผู้ฟ้องคดีมีหลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ภ.บ.ท. ๕ ซึ่งมีใช้หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินเมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า นาย พ. ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทโดยมีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน จึงฟังไม่ได้ว่า นาย พ. ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทโดยมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย และแม้ว่า นาย พ. จะได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙๙๕ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ ใช้บังคับก็ตาม แต่เมื่อไม่ปรากฏว่า นาย พ. ได้ยื่นคำร้องเป็นหนังสือต่อนายอำเภอท้องที่อ้างว่าตนมีสิทธิหรือได้ทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติก่อนวันที่กฎกระทรวงดังกล่าวใช้บังคับ จึงถือได้ว่า นาย พ. สละสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทตามมาตรา ๑๒^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ การออกพระราชกฤษฎีกากำหนดให้

^๙ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

มาตรา ๖

ฯลฯ

ฯลฯ

เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรกำหนดป่าอื่นใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อรักษาสภาพป่าไม้ ของป่าหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น ให้กระทำโดยออกกฎกระทรวงซึ่งต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตป่าที่กำหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาตินั้นแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย

^{๑๐} พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

มาตรา ๖ เมื่อรัฐบาลเห็นสมควรกำหนดบริเวณที่ดินแห่งใดที่มีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจ ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมเพื่อสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชน ก็ให้มีอำนาจกระทำได้โดยประกาศพระราชกฤษฎีกาและให้มีแผนที่แสดงแนวเขตแห่งบริเวณที่กำหนดนั้นแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย บริเวณที่กำหนดนี้เรียกว่า “อุทยานแห่งชาติ”

ที่ดินที่จะกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาตินั้น ต้องเป็นที่ดินที่มีได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใดซึ่งมิใช่ทบวงการเมือง

^{๑๑} พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

มาตรา ๑๒ บุคคลใดอ้างว่ามีสิทธิ หรือได้ทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงกำหนดป่าสงวนแห่งชาตินั้นใช้บังคับ ให้ยื่นคำร้องเป็นหนังสือต่อนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำท้องที่ภายในกำหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนั้นใช้บังคับ ถ้าไม่ยื่นคำร้องภายในกำหนดดังกล่าว ให้ถือว่าสละสิทธิหรือประโยชน์นั้น



ที่ดินพิพาทเป็นเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน จึงชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีครอบครองที่ดินพิพาทต่อจากนาย พ. ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมาย ด้วยเช่นกัน สำหรับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ มีวัตถุประสงค์ในการสงวน คุ่มครองป้องกันพื้นที่ป่าไม้ของชาติที่เหลืออยู่ไว้ โดยกำหนดมาตรการและแนวทางการแก้ไข ปัญหาในพื้นที่ป่าไม้เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ พันธุ์พืช และสัตว์ที่มีคุณค่าหายาก จึงยืนยันนโยบายของรัฐที่จะไม่นำพื้นที่ป่าอนุรักษ์ดังกล่าวไปดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และให้กรมป่าไม้สำรวจพื้นที่ที่มีการครอบครองให้ชัดเจน และขึ้นทะเบียนผู้ครอบครองเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการจัดการเพื่ออนุรักษ์และการพัฒนา อย่างยั่งยืน โดยในกรณีที่ผลการตรวจพิสูจน์พบว่าราษฎรอยู่อาศัยทำกินหลังวันประกาศ สงวนหวงห้ามเป็นพื้นที่ป่าไม้ครั้งแรก ให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายราษฎรออกจากพื้นที่ป่าอนุรักษ์ แล้วทำการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ด้านการป้องกันพื้นที่ป่าไม้และอื่น ๆ ถ้ามีการกระทำใด ๆ อันเป็นการบุกรุกพื้นที่ป่าใหม่และหรือขยายที่อยู่อาศัยทำกินเพิ่มเติมหรือเป็นการทำลาย หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาป่าหรือสิ่งแวดล้อมให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเฉียบขาด และเพื่อป้องกันมิให้มีการยึดถือครอบครองพื้นที่ ให้ผู้มีอำนาจหน้าที่สั่งให้ผู้กระทำผิดออกจากพื้นที่ ทำลาย รื้อถอน และหรือดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หากยังไม่สามารถดำเนินการ ได้ทันที ให้ควบคุมขอบเขตพื้นที่มิให้ขยายเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด ดังนั้น จึงต้องถือเอา ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติดังกล่าวเป็นเกณฑ์ กรณีของผู้ฟ้องคดี จึงไม่อาจได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยทำกินในที่ดินพิพาทได้

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินซึ่งอยู่ในเขตอุทยาน แห่งชาติทับลาน โดยไม่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ฟ้องคดี ทำการปลูกสร้างบ้านพักอาศัยและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ บนที่ดินดังกล่าว อันเป็นเหตุให้มี สิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่หรือมีสิ่งอื่นใดในอุทยานแห่งชาติผิดไปจากเดิม การครอบครองที่ดินพิพาท ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา ๑๖ (๑)^{๑๒} แห่งพระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทำลายหรือรื้อถอนสิ่งนั้น ๆ

คำร้องดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้นายอำเภอหรือปลัดอำเภอเป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอท้องที่ส่งต่อไปยังคณะกรรมการ สำหรับป่าสงวนแห่งชาตินั้นโดยไม่ชักช้า

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่กรณีสิทธิในที่ดินที่บุคคลมีอยู่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

^{๑๒} พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

มาตรา ๑๖ ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใด

(๑) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึงกันสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า



ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติ หรือทำให้สิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม แล้วแต่กรณี ตามมาตรา ๒๒^{๓๓} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จะมีได้มีคำสั่งต่อผู้ฟ้องคดีผู้เป็นเจ้าของบ้าน และสิ่งปลูกสร้างที่แท้จริง โดยได้สั่งให้นาย ว. ซึ่งเป็นลูกจ้างของผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงในคดีแล้วพบว่า ผู้ฟ้องคดีได้มอบหมายให้นาย ว. เป็นผู้ครอบครองดูแลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่พิพาทแทนผู้ฟ้องคดี นาย ว. จึงมีฐานะเป็นตัวแทนเขตของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๘๒๑^{๓๔} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องผูกพันต่อผลของคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวโดยชอบแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ให้นาย ว. ลูกจ้างผู้เป็นตัวแทนเขตของผู้ฟ้องคดีทำลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปให้พ้นจากอุทยานแห่งชาติ ทับลาน หรือทำให้สิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม แล้วแต่กรณี ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย และกรณียอมฟังไม่ได้ว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส.๘/๒๕๕๘)

เนื้อความตามมาตรา ๓๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๒ บัญญัติให้รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกำหนดจำนวนโรงงานแต่ละประเภทหรือชนิดที่จะอนุญาตให้ตั้งหรือขยายหรือที่จะไม่อนุญาตให้ตั้งหรือขยายในท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง แต่ปรากฏว่าในการออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อกำหนดท้องที่ที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ตั้งหรือขยายโรงงานทำเกลือสินเธาว์และโรงงานสุบหรือน้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดิน ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๓๔ กระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมไม่ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน การออกประกาศดังกล่าวย่อมไม่ชอบ

^{๓๓} พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

มาตรา ๒๒ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ เป็นเหตุให้มีสิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่หรือมีสิ่งอื่นใดในอุทยานแห่งชาติ ผิดไปจากสภาพเดิม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ผู้กระทำความผิดทำลายหรือรื้อถอนสิ่งนั้น ๆ ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติ หรือทำให้สิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม แล้วแต่กรณี ถ้าผู้กระทำความผิดไม่ปฏิบัติตาม หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้กระทำความผิด หรือเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่อุทยานแห่งชาติ พนักงานเจ้าหน้าที่จะกระทำการดังกล่าวแล้วอย่างใดอย่างหนึ่ง เสียเองก็ได้ตามสมควรแก่กรณี และผู้กระทำความผิดมีหน้าที่ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กระทำการ เสียเองนั้น

^{๓๔} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๘๒๑ บุคคลผู้ใดเขตบุคคลอีกคนหนึ่งออกแสดงเป็นตัวแทนของตนก็ดี รู้แล้วยอมให้บุคคลอีกคนหนึ่ง เขตตัวเขาเองออกแสดงเป็นตัวแทนของตนก็ดี ท่านว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบบุคคลภายนอกผู้สุจริตเสมือนว่าบุคคล อีกคนหนึ่งนั้นเป็นตัวแทนของตน



ด้วยรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดไว้ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นเหตุให้การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเพื่อตั้งโรงงานทำเกลือสินเธาว์และโรงงานสูบน้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดินที่ออกโดยอาศัยประกาศดังกล่าว เป็นการออกใบอนุญาตที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สิบสองมีภูมิลำเนาและพักอาศัยอยู่บ้านทองหลางพัฒนา หมู่ที่ ๑๙ ตำบลพังเทียม อำเภอนาทองคำ (อำเภอนาทอง เดิม) จังหวัดนครราชสีมา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยอาศัยน้ำที่กักเก็บไว้ในสระ ปอ ห้วย หนอง คลอง บึง เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเพาะปลูก ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่กระทรวงอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดท้องที่ที่อนุญาตให้ตั้งโรงงานทำเกลือสินเธาว์และโรงงานสูบน้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดิน ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๓๔ ซึ่งประกาศดังกล่าวกำหนดท้องที่ที่อนุญาตให้ตั้งโรงงานทำเกลือสินเธาว์และโรงงานสูบน้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดินทั้งหมด ๕ จังหวัด โดยกำหนดให้บ้านโนนไพล ตำบลพังเทียม อำเภอนาทองคำเป็นหนึ่ง ในท้องที่ที่อนุญาตให้ตั้งโรงงานดังกล่าวด้วย ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สิบสองเห็นว่า ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมดังกล่าวออกโดยฝ่าฝืนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๓๔ เนื่องจากบ้านโนนไพล หมู่ที่ ๒ ไม่เคยทำเหมืองเกลือมาก่อน เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การเกษตร และเป็นพื้นที่แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค อีกทั้ง สภาพภูมิประเทศของบ้านโนนไพล หมู่ที่ ๒ มีระดับพื้นที่สูงกว่าบ้านทองหลาง หมู่ที่ ๖ และบ้านทองหลางพัฒนา หมู่ที่ ๑๙ การกำหนดให้บ้านโนนไพลเป็นท้องที่ที่อนุญาตให้ตั้งโรงงานทำเกลือสินเธาว์และโรงงานสูบน้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดิน จะทำให้น้ำเสียจากการทำเกลือไหลลงสู่ลำรางสาธารณะและไร่นา รวมทั้งกระจายสู่พื้นที่บ้านทองหลางและบ้านทองหลางพัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตร ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างรุนแรง ไร่นาที่เคยอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป ไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกติสุขและไม่สามารถใช้น้ำในการอุปโภค บริโภคได้อีก นอกจากนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ยังได้ออกหลักเกณฑ์การพิจารณาและเงื่อนไขการอนุญาตโรงงานทำเกลือสินเธาว์และโรงงานสูบน้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดินที่ไม่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สิบสองและชาวบ้านเคยร้องเรียนและคัดค้านการขออนุญาตไว้ และยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ แต่กลับปรากฏว่าได้มีการออกใบอนุญาตให้กับโรงงานดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สิบสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดท้องที่ที่อนุญาตให้ตั้งโรงงานทำเกลือสินเธาว์และโรงงานสูบน้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดิน ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๓๔

และเพิกถอนประทานบัตรเหมืองแร่และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ออกให้แก่โรงงานจำนวน ๑๐ แห่ง ที่ออกโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๓๔ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดพื้นที่และกำหนดมาตรการควบคุมการทำเกลือจากน้ำเกลือใต้ดิน กล่าวคือ พื้นที่ที่จะอนุญาตต้องเป็นพื้นที่ซึ่งเคยมีการผลิตเกลืออยู่เดิม หรือมีความเหมาะสมในด้านแหล่งน้ำใต้ดิน แหล่งน้ำผิวดิน และไม่เป็นแหล่งเกษตรกรรม โดยห้ามทำเหมืองเกลือในเขตพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ที่เหมาะสมแก่การเกษตร และพื้นที่แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร กำหนดให้การผลิตเกลือสินเธาว์เป็นอุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่ใช้เทคโนโลยีอันไม่เกิดผลเสียหายแก่สิ่งแวดล้อม แต่ให้ทำได้เฉพาะในท้องที่นอกเขตหวงห้ามข้างต้น และห้ามประกอบกิจการผลิตเกลือสินเธาว์ด้วยวิธีการอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากจังหวัดให้เป็นพื้นที่ทำเกลือโดยวิธีสูบน้ำเกลือใต้ดินได้ หากมีการคัดค้านหรือร้องเรียนในพื้นที่ใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชะลอการพิจารณาอนุญาตจนกว่าทางจังหวัดจะสามารถหาข้อยุติซึ่งเป็นที่ยอมรับของราษฎรในท้องที่นั้นได้ การดำเนินการทำเกลือและสูบน้ำเกลือจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัด และให้สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ความเห็นประกอบการอนุญาตด้วย จึงเป็นมติที่กำหนดเพียงหลักการ แนวทางปฏิบัติ และเงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ขอรับใบอนุญาตตั้งโรงงานทำเกลือสินเธาว์และโรงงานสูบน้ำหรือนำน้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดินเท่านั้น ส่วนประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๓๔ ได้กำหนดท้องที่ที่อนุญาตให้ตั้งโรงงานทำเกลือสินเธาว์และโรงงานสูบน้ำหรือนำน้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดินทั้งหมด ๕ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี สำหรับจังหวัดนครราชสีมาได้กำหนดให้บ้านโนนไพล ตำบลพังเทียม อำเภอโนนไทย (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นอำเภอพระทองคำ) เป็นหนึ่งในท้องที่ที่อนุญาตให้ตั้งโรงงานทำเกลือสินเธาว์และโรงงานสูบน้ำหรือนำน้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดิน ซึ่งเป็นกรณีที่มีการกำหนดท้องที่ใดท้องที่หนึ่งที่จะอนุญาตให้ตั้งหรือขยาย หรือที่จะไม่อนุญาตให้ตั้งหรือขยายซึ่งมีเนื้อหาแตกต่างจากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ประกาศข้างต้นจึงอยู่ในหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๓๓ (๑)^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๒ ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น

^{๑๔} พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๒

มาตรา ๓๓ เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของประเทศให้รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังต่อไปนี้



เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนการประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดท้องที่ที่อนุญาตให้ตั้งโรงงานทำเกลือสินเธาว์และโรงงานสูบน้ำหรือนำน้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดินฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้นำประกาศดังกล่าวส่งไปให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามที่ระบุไว้ในประกาศ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำประกาศฉบับดังกล่าวลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๔ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมิได้นำประกาศฉบับดังกล่าวเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ จึงไม่ชอบด้วยรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดไว้

เมื่อประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดท้องที่ที่อนุญาตให้ตั้งโรงงานทำเกลือสินเธาว์และโรงงานสูบน้ำหรือนำน้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดินฯ ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทำเกลือสินเธาว์และโรงงานสูบน้ำหรือนำน้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดินที่ออกให้แก่โรงงานต่าง ๆ จำนวน ๑๐ แห่ง ซึ่งเป็นการออกใบอนุญาตโดยอาศัยประกาศดังกล่าว จึงเป็นการออกใบอนุญาตที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดท้องที่ที่อนุญาตให้ตั้งโรงงานทำเกลือสินเธาว์และโรงงานสูบน้ำหรือนำน้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดินฯ เฉพาะข้อ ๒.๓ ที่กำหนดให้บ้านโพธิ์พล ตำบลพังเทียม อำเภอโนนไทย (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นอำเภอพระทองคำ) จังหวัดนครราชสีมา เป็นท้องที่ที่อนุญาตให้ตั้งโรงงานทำเกลือสินเธาว์และโรงงานสูบน้ำหรือนำน้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดิน ตั้งแต่วันที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๔ และให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของโรงงานต่าง ๆ จำนวน ๑๐ แห่ง ตามหมายเลขทะเบียนโรงงานดังนี้ ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๓-๑๐๓(๑)-๒/๓๖ นม, จ๓-๑๐๓(๑)-๖/๓๘ นม, จ๓-๑๐๓(๑)-๑/๔๑ นม, จ๓-๑๐๓(๑)-๒/๔๑ นม, จ๓-๑๐๓(๑)-๑/๓๖ นม, จ๓-๑๐๓(๑)-๕/๓๖ นม, จ๓-๑๐๓(๑)-๑/๔๐ นม, จ๓-๑๐๓(๑)-๒/๔๐ นม, จ๓-๑๐๓(๔)-๑/๔๒ นม และเลขที่ จ๓-๑๐๓(๑)-๑/๓๙ นม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่อนุญาต (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๘๘/๒๕๕๙)

(๑) กำหนดจำนวนโรงงานแต่ละประเภทหรือชนิด ที่จะอนุญาตให้ตั้งหรือขยายหรือที่จะไม่อนุญาตให้ตั้งหรือขยายในท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง



๒. การออกคำสั่งเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร มีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร และมีระยะห่างจากปากบ่อดินถึงแนวเขตที่ดินข้างเคียงห้าเมตร ซึ่งน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดิน การขุดดินดังกล่าวย่อมอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เมื่อปรากฏว่าผู้ทำการขุดดินมิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายข้างต้น กรณีย่อมถือว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเจ้าของที่ดินข้างเคียงอาจได้รับความเสียหายจากการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินดังกล่าว ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการเข้าไปตรวจสอบสถานที่ หากเห็นว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการขุดดิน ย่อมมีอำนาจออกคำสั่งให้บุคคลหยุดทำการขุดดินหรือจัดการแก้ไขการขุดดินตามที่เห็นสมควร เมื่อไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าว จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนดอยู่ที่ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นาง ณ. (ผู้ร้องสอด) ได้ทำการขุดดินในที่ดินข้างเคียงติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะลาดเอียงและลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร มีพื้นที่ปากบ่อดินกว้างประมาณ ๗๔ เมตร ยาวประมาณ ๓๐๐ เมตร และมีระยะห่างจากขอบบ่อดินถึงเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี ๕ เมตรซึ่งน้อยกว่าสองเท่าของระดับที่ลึกที่สุดของขอบบ่อดิน ซึ่งไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินฯ โดยมีได้แจ้งการขุดดินดังกล่าวต่อนายกองการบริหารส่วนตำบลวังพิกุล (ผู้ถูกฟ้องคดี) ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบที่พิพาทและให้ใช้อำนาจหน้าที่ควบคุมการขุดดินของผู้ร้องสอดให้เป็นไปตามกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ แจ้งให้ผู้ร้องสอดมาดำเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แต่ผู้ร้องสอดมิได้ดำเนินการตามคำสั่ง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า กรณีร้องเรียนอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจหน้าที่ควบคุมการขุดดินของผู้ร้องสอดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และออกคำสั่งให้ผู้ร้องสอดจัดการแก้ไขการขุดดินที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ร้องสอดได้ทำการขุดดินโดยมีลักษณะลาดเอียงและลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร มีพื้นที่ปากบ่อดินกว้างประมาณ ๗๔ เมตร ยาวประมาณ ๓๐๐ เมตร ซึ่งเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร และมีระยะห่างจากขอบบ่อดินถึงเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี ๕ เมตรซึ่งน้อยกว่าสองเท่าของระดับที่ลึกที่สุดของขอบบ่อดิน การขุดดินของผู้ร้องสอดจึงอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและการถมดินฯ และผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องควบคุมให้ผู้ร้องสอดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่ทรัพย์สินและความปลอดภัยของประชาชนที่อาจมีการพังทลายของดินและสิ่งปลูกสร้าง และเพื่อให้การขุดดินหรือถมดินในเขตที่กำหนดไว้ตามกฎหมายเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อปรากฏว่าผู้ร้องสอดทำการขุดดินโดยไม่ได้แจ้งต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกไปรับแจ้งตามแบบที่กำหนด จึงเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง^{๑๖} แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินฯ และการที่ผู้ร้องสอดไม่ได้แสดงแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ตามข้อ ๔^{๑๗} ของกฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดินฯ และไม่มีข้อเท็จจริงว่า การจัดการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างมีการรับรองของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

^{๑๖} พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๑๗ ผู้ใดประสงค์จะทำการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี้

- (๑) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการขุดดิน
- (๒) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
- (๓) รายการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖
- (๔) วิธีการขุดดินและการขนดิน
- (๕) ระยะเวลาทำการขุดดิน
- (๖) ชื่อผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
- (๗) ที่ตั้งสำนักงานของผู้แจ้ง
- (๘) ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการขุดดิน
- (๙) เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๗} กฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๔ การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร ต้องมีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร



วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ตามข้อ ๗^{๑๙} ของกฎกระทรวง ฉบับดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา ๒๐^{๒๐} แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินฯ อีกด้วย พฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ร้องสอดคล้องถือว่า มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าของที่ดินข้างเคียงอาจได้รับความเสียหายจากการขุดดินของผู้ร้องสอดตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง^{๒๑} แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินฯ ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามกฎหมายข้างต้นมีอำนาจหน้าที่สั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสถานที่พิพาท และรายงานต่อผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งหากเห็นว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการขุดดินนั้น ก็ย่อมมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือสั่งให้ผู้ร้องสอดหยุดทำการขุดดินหรือจัดการแก้ไขการขุดดิน ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง^{๒๒} มาตรา ๓๐^{๒๓} และมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง^{๒๔} แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีคำขอ ในเรื่องหยุดการขุดดิน และผู้ร้องสอดได้ดำเนินการป้องกันการพังทลายของดินโดยทำคันดิน และทำการขุดดินจากปากบ่อดินมีความลาดเอียงที่ไม่น่าจะเกิดอันตรายกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้ว โดยไม่ปรากฏว่าการจัดการป้องกันการพังทลายของดินมีการรับรองโดยผู้ได้รับใบอนุญาต

^{๑๙} กฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๗ การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร ปากบ่อดินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุด เว้นแต่จะได้มีการจัดการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยการรับรองของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

^{๑๙-๒๓} พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๒๐ ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๗ ต้องทำการขุดดินให้ถูกต้องตามกฎหมายที่ออกตามมาตรา ๖

มาตรา ๒๙ ผู้ใดได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจได้รับความเสียหายจากการขุดดินหรือถมดิน อันไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๗ มีสิทธิร้องขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้หยุดการขุดดินหรือถมดินนั้นได้

เมื่อได้รับคำร้องขอตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสถานที่ขุดดิน หรือถมดินและรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการขุดดิน หรือถมดินนั้น ให้มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือสั่งให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินหรือถมดิน หรือจัดการป้องกัน ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินนั้นได้ตามที่เห็นสมควร

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๓๐ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ที่มีการขุดดินตามมาตรา ๑๗ หรือการถมดิน ตามมาตรา ๒๖ ว่าได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือไม่ ทั้งนี้ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาทำการ และให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือตัวแทน หรือเจ้าของที่ดินอำนวยความสะดวกตามสมควร

มาตรา ๓๑ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการขุดดินหรือการถมดินได้ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้มีคำสั่งให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดิน หยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือการถมดินนั้น แล้วแต่กรณี และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือตามที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับความเสียหายนั้นได้

ฯลฯ

ฯลฯ



ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร กรณีไม่อาจถือเป็นเหตุผลว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ควบคุมดูแลให้ผู้ร้องสอดทำการขุดดินตามที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายและกฎกระทรวงกำหนดไว้แล้ว จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินฯ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ พินิจพิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินฯ ออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ร้องสอดหยุดทำการขุดดินจนกว่าผู้ร้องสอดจะได้ดำเนินการให้ผู้ถูกต้องตามนัยมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และจัดการแก้ไขการขุดดินของผู้ร้องสอดโดยออกคำสั่งให้ผู้ร้องสอดนำดินมาถมในที่ดินบริเวณพิพาทด้านที่มีแนวเขตติดกับด้านที่ดินของผู้ฟ้องคดีให้ระยะห่างจากปากบ่อดินถึงแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นระยะไม่น้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่ขุดตามนัยข้อ ๗ ของกฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดินฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส.๒/๒๕๕๘)

กรณีที่มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตอุทยานแห่งชาติทับพื้นที่ผุพังขาดสำรวจแร่ตามอาชญาบัตรและทำเหมืองแร่เต็มทั้งแปลง การเข้าทำประโยชน์เกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ในที่ดินบริเวณดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ดังนั้น แม้อายุตามประทานบัตรของผู้ถือประทานบัตรจะยังไม่สิ้นสุดลงในวันที่มีการประกาศพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นอุทยานแห่งชาติ แต่การที่ผู้ถือประทานบัตรไม่ได้ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าดำเนินการตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ผู้ถือประทานบัตรย่อมไม่อาจเข้าไปดำเนินการใดๆ เพื่อหาผลประโยชน์ภายในเขตอุทยานแห่งชาติตามอาชญาบัตรหรือประทานบัตรซึ่งยังไม่สิ้นอายุลงในขณะนั้นได้ ทั้งนี้ การประกาศเขตพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ทำให้พื้นที่นั้นมีสภาพเป็นพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ตามกฎหมาย มิใช่พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติมที่กรมป่าไม้จะต้องกันพื้นที่ออกให้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๔ แต่อย่างใด ดังนั้น การที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องไม่ดำเนินการกันพื้นที่ตามประทานบัตรดังกล่าวออกจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติ จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่ซีไลต์และดีบุก โดยเป็นผู้ถือประทานบัตรเหมืองแร่ จำนวน ๔ ฉบับ ได้แก่ ประทานบัตรที่ ๘๒๐๑/๑๐๐๖๗ ประทานบัตรที่ ๑๖๓๑๐/๑๓๕๒๗ ประทานบัตรที่ ๑๖๓๑๑/๑๓๕๓๐ และประทานบัตรที่ ๑๖๓๑๒/๑๓๕๓๑ ซึ่งรับโอนมาจากบริษัท ศ.



โดยพื้นที่ที่ได้รับประทานบัตรทั้งสิ้นฉบับ ตั้งอยู่ในเขตตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งขวาตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗๘ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ต่อมา ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกา กำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่ลาวฝั่งขวา ป่าแม่ส้าน และป่าแม่ใจ ในท้องที่ตำบลแม่สรวย ตำบลแม่พริก ตำบลศรีถ้อย ตำบลท่าก้อ อำเภอแม่สรวย ตำบลธารทอง ตำบลทรายขาว ตำบลสันกลาง ตำบลป่าหุ่ง ตำบลม่วงคำ ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน ตำบลสันสลี ตำบลเวียง ตำบลบ้านโป่ง ตำบลป่าจั่ว ตำบลหัวฝาย อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และตำบลป่าแฝก ตำบลเจริญราษฎร์ ตำบลศรีถ้อย ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ป่าขุนวัง แปลงที่สอง ป่าขุนวัง แปลงที่สาม ป่าขุนวัง แปลงที่หนึ่ง ป่าแม่โป่ง และป่าแม่เงาฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลทุ่งฮั้ว ตำบลวังเหนือ ตำบลวังใต้ ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ และตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง และป่าแม่ต้า ป่าแม่นาเรือ ในท้องที่ตำบลบ้านใหม่ ตำบลท่าจำปี ตำบลบ้านต้า ตำบลบ้านต๋อม ตำบลบ้านสาง ตำบลบ้านตุ่น ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยทรัพยากรธรณีจังหวัดเชียงรายมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ได้กำหนดเขตอุทยานแห่งชาติทับพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีถือประทานบัตรทั้งสิ้นฉบับ แต่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๔ ให้ความเห็นชอบแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อทำประโยชน์ ในพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งกรมทรัพยากรธรณี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) กรมป่าไม้ และสำนักงานคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้ประชุมร่วมกันและมีมติให้กรมป่าไม้พิจารณาพื้นที่แหล่งแร่ คำขอประทานบัตรและประทานบัตรตามที่ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จัดส่งให้กรมป่าไม้ เฉพาะพื้นที่ ที่ไม่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพื้นที่ต้นน้ำชั้น ๑ ตามผลการจำแนก ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำแล้วเท่านั้น จากนั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๕ เห็นชอบผลการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีและพื้นที่ป่าไม้ตามที่กระทรวงเกษตร และสหกรณ์เสนอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงเขตพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายด้วย อย่างไรก็ตาม จังหวัดเชียงรายได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีทำเหมืองแร่ตามประทานบัตรที่ ๑๖๓๑๐/๑๓๕๒๙ และประทานบัตรที่ ๑๖๓๑๒/๑๓๕๓๑ โดยให้เหตุผลว่า การอนุญาตให้ เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติสิ้นสุดลงแล้ว และได้มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดที่ดินบริเวณดังกล่าวให้เป็นอุทยานแห่งชาติ แต่ผู้ฟ้องคดียังไม่มีมายื่นคำขออนุญาต ตามมาตรา ๑๖ (๑๓) ประกอบมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นคำขอต่ออายุประทานบัตรเหมืองแร่ จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ประทานบัตรที่ ๑๖๓๑๐/๑๓๕๒๙ ประทานบัตรที่ ๑๖๓๑๑/๑๓๕๓๐ และประทานบัตรที่ ๑๖๓๑๒/๑๓๕๓๑ แต่ได้รับแจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการต่ออายุประทานบัตรเหมืองแร่ให้ได้ เนื่องจากพื้นที่



ที่ขออยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ลาวฝั่งขวา และยังไม่ได้กันพื้นที่ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันแนวเขตแหล่งแร่ออกจากเขตป่าอนุรักษ์ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต่ออายุประทานบัตรให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือประทานบัตรเหมืองแร่ จำนวน ๔ ฉบับ โดยได้รับโอนมาจากบริษัท ศ. ซึ่งบริษัท ศ. ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้เป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง^{๒๔} แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น แต่เมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ที่ดินบริเวณที่ได้รับประทานบัตรทั้งสิ้นฉบับเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติเต็มทั้งแปลง การเข้าทำประโยชน์เกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ภายในเขตพื้นที่ดังกล่าวจากเดิมซึ่งอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ จึงต้องเปลี่ยนไปอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติแทน ดังนั้น แม้อายุตามประทานบัตรของผู้ฟ้องคดีทั้งสิ้นฉบับจะยังไม่สิ้นสุดลงในวันที่มีการประกาศพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นอุทยานแห่งชาติ แต่การที่ผู้ฟ้องคดีจะเข้าไปดำเนินการกิจการใด ๆ เพื่อหาผลประโยชน์ภายในเขตอุทยานแห่งชาติได้นั้น จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน โดยการยื่นคำขอตามมาตรา ๑๖ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ และอธิบดีกรมป่าไม้โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้นมิอำนาจอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าดำเนินการตามบทบัญญัติข้างต้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจเข้าไปดำเนินการกิจการใด ๆ เพื่อหาผลประโยชน์ภายในเขตอุทยานแห่งชาติตามอาชญาบัตรหรือประทานบัตรของผู้ฟ้องคดีซึ่งยังไม่สิ้นอายุลงในขณะนั้นได้

^{๒๔} พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

มาตรา ๑๖ อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมีอำนาจอนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) การเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติคราวละไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกินสามสิบปี ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตเป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐจะอนุญาตโดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่เห็นสมควรก็ได้

(๒) การเข้าทำประโยชน์เกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่คราวละไม่เกินสิบปีโดยให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเก็บหาของป่า และไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงของป่าตามพระราชบัญญัตินี้ สำหรับแร่ ดินขาว หรือหินแล้วแต่กรณี

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

การที่พื้นที่ผูกขาดสำรวจแร่ตามอาชญาบัตรและทำเหมืองแร่ตามประทานบัตรของผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ถูกประกาศเขตพื้นที่ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พื้นที่ดังกล่าวจึงเป็นพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ตามกฎหมาย มิใช่พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติมที่กรมป่าไม้จะต้องกันพื้นที่ออกให้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๔ แต่อย่างใด อีกทั้งการที่จะกันพื้นที่ประทานบัตรของผู้ฟ้องคดีออกจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติดังกล่าวหรือไม่ มิได้มีผลกระทบต่อนิติกรรมตามประทานบัตรของผู้ฟ้องคดีที่มีอยู่แล้วในขณะนั้น ผู้ฟ้องคดียังคงมีสิทธิอยู่เช่นเดิมตามมาตรา ๓๐^{๒๕} แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ แม้ว่าสำนักงานทรัพยากรธรณีจังหวัดเชียงรายจะประสานงานและติดตามเรื่องที่จะขอให้กรมป่าไม้กันพื้นที่ประทานบัตรของผู้ฟ้องคดีออกจากพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ฟ้องคดีเข้าใจว่าพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับประทานบัตรทั้งสองฉบับอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการกันพื้นที่ออกจากพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และจะต้องมีการกันพื้นที่ประทานบัตรของผู้ฟ้องคดีออกจากพื้นที่ป่าอนุรักษ์ก่อน ผู้ฟ้องคดีจึงจะขอต่ออายุประทานบัตรหรือเข้าดำเนินกิจการเหมืองแร่ได้ตามเดิมก็ตาม แต่การดำเนินการดังกล่าวก็ไม่ก่อให้เกิดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ประกอบการทำเหมืองแร่ที่จะนำมากล่าวอ้างเพื่อไม่ต้องดำเนินการยื่นคำขออนุญาตตามมาตรา ๑๖ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ ดังนั้น การที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ดำเนินการกันพื้นที่ประทานบัตรของผู้ฟ้องคดีออกจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติ จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๒๘/๒๕๕๙)

การที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะอนุญาตให้เอกชนจัดทำโครงการที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของตน ต้องให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูล คำชี้แจง และแสดงความคิดเห็น เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตามมาตรา ๕๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เสียก่อน

เมื่อการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากการจัดทำโครงการปรากฏว่า มีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นเพียง ๒๑๖ ราย

^{๒๕} พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ. ๒๕๓๒

มาตรา ๓๐ โอนอนุญาต อาชญาบัตร และประทานบัตร ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ หรือสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ซึ่งได้ออกให้แก่บุคคลใดไว้แล้วก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา ๖ ใช้บังคับให้คงใช้ต่อไป เพียงเท่ากำหนดอายุของใบอนุญาต อาชญาบัตร ประทานบัตร หรือสัมปทานนั้น ๆ แต่ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาต อาชญาบัตร ประทานบัตร หรือสัมปทานดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๖ (๑๓) ก่อน



จากประชาชนในพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๔,๘๐๐ ราย กรณีย่อมเห็นได้ว่าเป็นสัดส่วนที่ต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่ ประกอบกับแบบสอบถามความเห็นของประชาชนมีลักษณะปิด โดยมีคำตอบให้เลือกเพียง เห็นด้วยมาก เห็นด้วย และเห็นด้วยน้อยเท่านั้น ไม่มีตัวเลือกคำตอบว่า ไม่เห็นด้วย กรณีย่อมถือไม่ได้ว่ามีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างรอบด้านแล้ว ดังนั้น การที่ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติไม่อนุญาตให้ดำเนินโครงการด้วยเหตุผลว่า การจัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลในครั้งหลังซึ่งมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบให้ก่อสร้างโรงงานตามโครงการดังกล่าว จึงย่อมเป็นการใช้ดุลพินิจที่มีเหตุผลประกอบการพิจารณาแล้ว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบริษัทเอกชนมีโครงการผลิตชิ้นไม้สับและแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่ โดยการแปรรูปไม้ท่อน ต้นกระดาง ให้เป็นชิ้นไม้สับเพื่อขายภายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ พร้อมทั้งแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงให้กับโครงการรับซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้า ในพื้นที่บ้านโคกกะเทียม หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะเทียม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แจ้งข้อมูลโครงการดังกล่าว และได้เชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นชุมชนในโครงการดังกล่าว รวมทั้งได้ปิดประกาศกำหนดการประชุมและติดตั้งป้ายขนาดใหญ่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้ทราบ ทั้งนี้ ปรากฏว่ามีประชาชนเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นทั้งสิ้น ๒๑๖ ราย จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๘๐ ราย โดยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการและมาตรการควบคุมสิ่งแวดล้อมของโครงการ ผลปรากฏว่า เห็นด้วยมาก จำนวน ๑๒๕ ราย เห็นด้วย จำนวน ๕๕ ราย และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ซึ่งคำนวณเป็นร้อยละได้ว่า เห็นด้วยร้อยละ ๖๙ และไม่เห็นด้วยร้อยละ ๓๑ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีและบริษัท ศ. ได้มีหนังสือแจ้งผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและขออนุญาตดำเนินการตามโครงการต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะเทียม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงจัดให้มีการชี้แจงต่อชุมชน โดยเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เข้าร่วม ที่ประชุมได้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับสัดส่วนของผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นเรื่องดังกล่าวตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ เนื่องจากประชากรของตำบลโคกกะเทียมมีจำนวนกว่า ๔,๘๐๐ คน แต่มีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นที่จัดโดยผู้ฟ้องคดีเพียง ๒๑๖ ราย และมีผู้ตอบแบบสอบถามเพียง ๑๘๐ ราย อันอาจเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ที่มีได้เข้าร่วมรับฟัง

ความคิดเห็น ที่ประชุมจึงมีมติไม่ยินยอมให้ก่อสร้างโรงงานตามโครงการดังกล่าว ต่อมา สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเกาะเทียมได้ประชุมพิจารณาเรื่องการขออนุญาตดำเนินโครงการของผู้ฟ้องคดีแล้วมีมติเอกฉันท์ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินโครงการผลิตชิ้นไม้สับและแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่ และมีหนังสือแจ้งมติข้างต้นให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ซึ่งผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งตามมติดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีมีแผนงานในการจัดทำโครงการผลิตชิ้นไม้สับและแปรรูปวัสดุเพื่อขายภายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศในพื้นที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด โดยโครงการดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะเป็นการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการใช้ที่ดินไม่เป็นไปตามที่ระบุการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังเมืองรวมของพื้นที่ตำบลโคกเกาะเทียม ที่กำหนดเป็นพื้นที่ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม โดยมีพื้นที่รอบข้างโครงการเป็นพื้นที่ทำนาข้าวและประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก เมื่อโครงการที่ผู้ฟ้องคดีขออนุญาตดำเนินการต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องใช้เครื่องจักรในกระบวนการผลิตซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ก่อนการอนุญาตผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลคำชี้แจงและแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาตามมาตรา ๕๗^{๒๖} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ในการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในเขตพื้นที่ตามมาตรา ๖๗ (๗)^{๒๗} แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และโครงการที่ผู้ฟ้องคดีขออนุญาตต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

^{๒๖} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๕๗ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การวางผังเมือง การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสำคัญของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำเนินการ

^{๒๗} พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

๑. คุ้มครอง

๒. ดูแล

(๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓. บำรุงรักษา

๔. รักษา



เพื่อดำเนินการเป็นโครงการที่อาจมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย หรือวิถีชีวิตในชุมชน และเกี่ยวข้องกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ก่อนเริ่มดำเนินโครงการดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้จัดให้มีการประชุมผู้นำชุมชนโดยเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังคำชี้แจงการจัดทำโครงการ โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ประชาชนที่สนใจ และได้เชิญตัวแทนจากผู้ฟ้องคดีและตัวแทนจากบริษัท ศ. เข้าร่วมประชุม ในการประชุมได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับการตั้งโรงงานในพื้นที่ในหลายประเด็น ซึ่งที่ประชุมได้มีการลงมติไม่เห็นชอบให้ก่อสร้างโรงงาน จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงข้อดีข้อเสียเกี่ยวกับโครงการผลิตชิ้นไม้สับและแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของผู้ฟ้องคดีต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว และแม้ว่าต่อมา ผู้ฟ้องคดีจะได้ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๕ โดยมีประชาชนเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ๒๑๖ ราย แต่จะเห็นได้ว่า จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นมีสัดส่วนที่ต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับจำนวนประชาชนที่มีอยู่ในตำบลโคกกะเทียม หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๙ ซึ่งมีประมาณ ๔,๘๐๐ คน อีกทั้ง แบบสอบถามของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะปิด โดยคำถามที่ถามความเห็นของประชาชนมีคำตอบให้เลือกเพียง เห็นด้วยมาก เห็นด้วย และเห็นด้วยน้อยเท่านั้น ไม่มีตัวเลือกคำตอบว่าไม่เห็นด้วย กรณีจึงถือไม่ได้ว่าได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนซึ่งเป็นผู้อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการของผู้ฟ้องคดีอย่างรอบด้านแล้ว จากข้อเท็จจริงดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติไม่อนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างโรงงาน ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะเทียม ในเวลาต่อมาจึงเป็นไปตามมติที่ประชุมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ซึ่งประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่สนใจ มติดังกล่าวย่อมเป็นการแสดงความเห็นอันเป็นการใช้ดุลพินิจที่มีเหตุผลประกอบการพิจารณาแล้ว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งมติไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินโครงการดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน นอกจากนี้ ถึงแม้ว่าผู้ฟ้องคดีและบริษัท ศ. จะทำหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขออนุญาตดำเนินโครงการแยกกัน โดยผู้ฟ้องคดีขออนุญาตดำเนินโครงการผลิตชิ้นไม้สับและแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ส่วนบริษัท ศ. ขออนุญาตดำเนินโครงการรับซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้า แต่โครงการทั้งสองมีความต่อเนื่องกัน รวมทั้งผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านตำบลโคกกะเทียมในคราวเดียวกัน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาโครงการทั้งสองไปในคราวเดียวกันจึงชอบแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๙๕/๒๕๕๙)

ข้อ ๑๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูตทราย พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ดูตทรายว่าให้คำนึงถึงหลักเกณฑ์ใน ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านวิชาการ เช่น ความเสียหายแก่สภาพตลิ่งสภาพธรรมชาติของลำน้ำ (๒) ด้านการปกครอง เช่น ความเดือดร้อนของราษฎร ความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือทรัพยากรธรรมชาติ ให้ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๓) แม่น้ำลำคลองแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศ ดังนั้น แม้จะปรากฏข้อสรุปทางด้านวิชาการที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนการออกใบอนุญาตให้ดูตทราย แต่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบพื้นที่ที่ขออนุญาตดูตทรายว่า การออกใบอนุญาตให้ดูตทรายแก่ผู้ยื่นคำขอมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดปัญหา ด้านการปกครองตามมา กรณีถือเป็นเหตุผลที่เพียงพอที่ผู้มีอำนาจพิจารณาจะไม่อนุญาตให้ผู้ยื่นคำขอประกอบกิจการดูตทรายได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออนุญาตดูตทรายในบริเวณบ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูตทราย (กพด.) ได้มอบอำนาจการพิจารณาอนุญาตให้ดูตทรายแก่คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูตทรายประจำจังหวัดยโสธร ซึ่งคณะอนุกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๐ แล้วมีมติอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดูตทรายในบริเวณดังกล่าว แต่ก่อนที่จังหวัดยโสธรจะดำเนินการออกใบอนุญาตดูตทรายตามแบบ ท.ด.๖๙ ก. ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและจัดการประชาคมราษฎร จนกระทั่งคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูตทรายประจำจังหวัดฯ ได้พิจารณาทบทวนมติดังกล่าวอีกสองครั้ง จนในที่สุดคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูตทรายประจำจังหวัดฯ ได้มีมติให้แก้ไขมติจากอนุญาตเป็นไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดูตทราย โดยระบุเหตุผลว่า ในการประชาคมราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการดูตทรายไม่มีหมู่บ้านใดให้ความเห็นชอบ โดยจำนวนราษฎรที่ไม่เห็นชอบมีจำนวนมากกว่า และในการประชุมสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลค้อเหนือก็มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการดูตทรายในพื้นที่ตำบลค้อเหนือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือแจ้งผลการไม่อนุญาตดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ ได้มีคำสั่งยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอน



คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดูตรวจ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การออกใบอนุญาตให้ดูตรวจเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน รับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดให้คำสั่งทางปกครองมีผลใช้บังคับต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป ทั้งนี้ ข้อ ๑๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูตรวจ พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้ ผู้ขออนุญาตดูตรวจจะดำเนินการดูตรวจได้ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และข้อ ๑๗ ของระเบียบดังกล่าว กำหนดว่าเมื่อจังหวัดได้รับแจ้งมติ กพด. แล้ว ก่อนที่จังหวัดจะออกใบอนุญาตให้ตรวจสอบว่ามีใบอนุญาตจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องครบถ้วนหรือไม่ ถ้าเห็นว่าครบถ้วนแล้ว ให้จังหวัดออกใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่จังหวัดได้รับแจ้งมติ กพด. ซึ่งในกรณีนี้ กพด. ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูตรวจประจำจังหวัดฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้ดูตรวจ ดังนั้น ในการออกใบอนุญาตดูตรวจให้แก่ผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูตรวจประจำจังหวัดฯ จะต้องมิตินุญาตให้ดูตรวจ และต้องแจ้งมติดังกล่าวให้จังหวัดยโสธรทราบเพื่อดำเนินการออกใบอนุญาตต่อไป ด้วยเหตุนี้ มติของคณะกรรมการพิจารณาให้ดูตรวจประจำจังหวัดฯ จึงเป็นเพียงขั้นตอนก่อนที่จังหวัดยโสธรจะออกใบอนุญาตดูตรวจให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อจังหวัดยโสธรรยังไม่ได้ออกใบอนุญาตและแจ้งการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ การมีมติของคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูตรวจประจำจังหวัดฯ จึงเป็นเพียงขั้นตอนของการพิจารณาทางปกครอง ไม่มีผลใช้บังคับต่อผู้ฟ้องคดี เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองย่อมมีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาที่ได้ดำเนินการไปแล้วได้ ดังนั้น การที่คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูตรวจประจำจังหวัดฯ มีมติให้แก่ขมดีเดิมจากอนุญาตเป็นไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดูตรวจ จึงสามารถกระทำได้

ตามข้อ ๑๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูตรวจ พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดว่า หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ดูตรวจให้คำนึงถึง (๑) ในด้านวิชาการ เช่น ความเสียหายแก่สภาพตลิ่ง สภาพธรรมชาติของลำน้ำ (๒) ในด้านการปกครอง เช่น ความเดือดร้อนของราษฎร ความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือทรัพยากรธรรมชาติ ให้ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๓) แม่น้ำลำคลองแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศ ดังนั้น การที่คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูตรวจประจำจังหวัดฯ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒